

Banka Hesabına Konulan Haksız Bloke Nasıl Kaldırılır?

MASAK Blokesi, Savcılık Blokesi (CMK m.128) ve Yeni CMK m.128/A Adli Askıya Alma Rejimi

Bu rehber, 25 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe giren 7571 sayılı Kanun'un CMK'ya eklediği 128/A maddesi esas alınarak Temmuz 2026 itibarıyla güncellenmiştir.

Özet

Banka hesabına konulan bloke; bankanın kendi iç risk kararından, MASAK'ın 5549 sayılı Kanun'un 19/A maddesi kapsamındaki idari askıya alma yetkisinden veya Cumhuriyet savcılığı ile Sulh Ceza Hakimliği eliyle uygulanan CMK m.128 ve m.128/A adli el koyma tedbirinden kaynaklanabilir. Bu üç bloke türünün hukuki dayanağı, süresi ve itiraz mercii birbirinden tamamen farklıdır; doğru mercie doğru sürede yapılmayan bir itiraz, hesap sahibini aylarca paraya erişemez hâle getirebilir.

Aynı Kelime, Üç Farklı Hukuki Yol: "Bloke" Kimin Kararı?

Bir bankadan gelen "hesabınıza bloke konulmuştur" bildirimi, çoğu zaman aynı cümleyle özetlense de arkasında tamamen farklı üç hukuki mekanizmadan biri bulunur. Bankanın kendi kararı mı, MASAK'ın idari tedbiri mi yoksa savcılığın adli el koyma kararı mı olduğunun karıştırılması, itirazın yanlış makama sunulmasına ve haftalarca süre kaybına yol açar.

Bu rehberde bloke türlerinin nasıl ayırt edileceği, hangi makama hangi sürede itiraz edileceği ve 2026 yılı güncel mevzuatı ele alınmaktadır.

Banka Hesabına Bloke Konulmasının Hukuki Kaynakları

Banka hesabına bloke konulması tek bir hukuki sebebe dayanmaz. Uygulamada en sık karşılaşılan bloke türleri; icra veya vergi dairesi kaynaklı hacizler, bankanın kendi şüpheli işlem risk politikası gereği koyduğu idari bloke, MASAK'ın 5549 sayılı Kanun kapsamındaki askıya alma kararı ve Cumhuriyet savcılığı veya Sulh Ceza Hakimliği eliyle uygulanan CMK kapsamındaki adli el koyma tedbidir. Özellikle yasa dışı bahis, kripto varlık işlemleri ve dolandırıcılık şüphesiyle ilişkilendirilen hesaplarda MASAK ve savcılık blokeleri iç içe geçmiş biçimde uygulanır; bu nedenle atılacak ilk adım, blokenin hangi makam tarafından ve hangi dayanakla konulduğunun tespitidir.

Blokenin kaynağının doğru tespiti izlenecek hukuki yolu belirler. Bankaya yapılacak yazılı başvuruyla "blokeyi koyan makamın adı, dosya numarası ve dayanak müzekkere bilgisi" talep edilmeli; bu bilgi alınmadan hazırlanan itiraz dilekçeleri yanlış makama sunulma riski taşır.

Bloke Türleri

MASAK Blokesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, bir işlemin aklama veya terörün finansmanı suçuyla ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması hâlinde, işlemi 7 iş günü süreyle askıya alma yetkisine sahiptir. Bu süre kanunda net olarak belirlenmiş olsa da, uygulamada dosya yoğunluğuna bağlı olarak fiilen 15 ila 60 gün arasına uzayabilir. İnceleme sonunda kuvvetli şüphe tespit edilmezse bloke resen kalkar; şüphe devam ederse dosya Cumhuriyet başsavcılığına intikal eder ve süreç adli bir tedbire dönüşür.

Savcılık / Sulh Ceza Hakimliği Blokesi

MASAK incelemesi sonucunda hesabın bir suçla ilişkili olduğuna dair şüphenin güçlenmesi hâlinde, Cumhuriyet savcısı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi uyarınca hesaptaki meblağa el konulmasını Sulh Ceza Hakimliği'nden talep eder. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde savcılık doğrudan el koyma kararı verebilir; ancak bu karar 24 saat içinde hâkimin onayına sunulmak zorundadır.

Bu aşamadan itibaren bloke, ceza soruşturmasının parçası hâline gelir ve kaldırılması ancak ilgili Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla mümkün olur.

Yeni Rejim: CMK m.128/A

7571 sayılı Kanun'un 22. maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen ve 25 Aralık 2025'te yürürlüğe giren 128/A maddesi, özellikle bilişim suçları ve kripto varlık işlemlerine ilişkin dosyalarda bankalara ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına hesabı 48 saate kadar resen askıya alma yetkisi tanır. Bu süre içinde savcı yazılı emirle el koyma kararı verebilir; el koymadan itibaren 48 saat içinde hâkim onay vermezse tedbir kendiliğinden ortadan kalkar. Eski rejimde savcı kararının hâkime sunulması 5 gün, hâkimin karara bağlaması 10 gün sürerken, yeni rejimde bu süreler 24+24 saate indirilmiştir; bu husus itiraz dilekçelerinde mutlaka kontrol edilmesi gereken bir usul noktasıdır.

Bloke Türü	Dayanak	Süre	İtiraz Mercii
Banka İç Risk Blokesi	Bankanın uyum/risk politikası	Değişken, genellikle kısa süreli	Doğrudan bankaya yazılı itiraz
MASAK Blokesi	5549 s.K. m.19/A	Kanunen 7 iş günü (uygulamada 15-60 gün)	MASAK Başkanlığı'na itiraz; idari işlemse İdare Mahkemesi'nde iptal davası
Savcılık / SCH Blokesi	CMK m.128	Soruşturma/kovuşturma süresince devam edebilir	Kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ne, tebliğden itibaren 7 gün içinde itiraz
Adli Askıya Alma (Yeni Rejim)	CMK m.128/A	48 saat askıya alma + 48 saat hâkim onayı	Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz; onay süresi denetlenir

Blokenin Kaldırılması İçin İzlenecek Süreç

Öncelikle bankadan blokeyi koyan makam, dayanak müzekkere ve varsa dosya numarası yazılı olarak talep edilmelidir. Ardından MASAK blokesinde MASAK Başkanlığı'na, savcılık veya CMK kapsamındaki blokede ilgili Sulh Ceza Hakimliği'ne "blokenin kaldırılması ve bankaya müzekkere yazılması" talepli bir dilekçe sunulur. Bu dilekçede maaş bordrosu, fatura, sözleşme, tapu veya banka dekontu gibi belgelerle paranın meşru kaynağı ispatlanmalıdır.

Şüpheli işlem tutarı düşükken hesabın tamamına bloke konulmuşsa, orantılılık ilkesine dayanılarak blokenin yalnızca şüpheli tutarla sınırlandırılması talep edilebilir. CMK m.128/A kapsamında öngörülen 48+48 saatlik onay sürelerine uyulup uyulmadığı da kontrol edilmeli; süresinde hâkim onayı alınmamış bir tedbirin kendiliğinden hükümsüz kaldığı ileri sürülmelidir. Sonuç alınamazsa MASAK'ın idari kararına karşı İdare Mahkemesi'nde iptal davası, haksız el koyma nedeniyle uğranılan zarar için ise CMK m.141 kapsamında tazminat davası açılabilir.

Olay Özeti

Mimar olarak çalışan Kerem Bey, yurt dışında yaşayan bir akrabasından proje danışmanlığı karşılığı hesabına gelen 180.000 TL'lik havale sonrasında bankasından "hesabınıza MASAK talimatı ile bloke konulmuştur" bildirimi almıştır. Aynı gün maaş hesabına tanımlı otomatik ödemeler de işleyemez hâle gelmiştir.

Yargılama ve İspat Süreci

Kerem Bey'in avukatı öncelikle bankadan blokenin dayanağını yazılı olarak talep etmiş, blokenin MASAK tarafından konulan idari bir tedbir olduğu tespit edilmiştir. MASAK Başkanlığı'na danışmanlık sözleşmesi, akrabasıyla yapılan yazışmalar, akrabasının yurt dışındaki hesap dökümü ve mimarlık faaliyetine ilişkin serbest meslek makbuzları eklenerek fon kaynağının meşruiyetini ispatlayan bir itiraz dilekçesi sunulmuştur. Dilekçede tek bir işlem nedeniyle hesabın tamamına bloke konulmasının orantısız olduğu da vurgulanmıştır.

Hukuki Hüküm

MASAK, 7 iş günlük kanuni süre sonunda yaptığı incelemede sunulan belgeleri yeterli görerek blokenin tamamının kaldırılmasına karar vermiştir. Süreç, itiraz dilekçesinin sunulmasından itibaren 18 gün içinde sonuçlanmış; dosya savcılığa intikal etmeden idari aşamada kapanmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

Maaşımı bile çekemiyorum, ne yapmalıyım?

Öncelikle blokenin banka iç kararı mı, MASAK mı yoksa savcılık kararı mı olduğu bankadan yazılı olarak öğrenilmelidir. Maaş gibi hayati nitelikteki ödemeler için mahkemeden veya MASAK'tan kısmi çekim izni talep edilmesi mümkündür. Bu talebin somut belgelerle desteklenmiş bir dilekçeyle yapılması sonuç alma ihtimalini artırır.

MASAK blokesi 7 iş günü diyor ama hesabım 2 aydır bloke, bu yasaya aykırı değil mi?

Kanundaki 7 iş günlük süre, MASAK'ın idari incelemeyi tamamlaması için hedeflenen süredir; uygulamada dosya yoğunluğu nedeniyle bu süre fiilen aşılabılır. Sürenin aşılması tek başına blokenin hukuka aykırı olduğu anlamına gelmez, ancak makul süre ilkesinin ihlali gerekçesiyle hem MASAK'a hem gerekirse İdare Mahkemesi'ne başvurulabilir.

Bloke kalktı ama bu süreçte zarara uğradım, tazminat alabilir miyim?

Hukuka aykırı biçimde uygulanan bir el koyma nedeniyle zarara uğrayan kişiler, CMK m.141 ve devamı hükümleri uyarınca devlet aleyhine tazminat davası açabilir. Bu davanın açılabilmesi için tedbirin hukuka aykırılığının ve zararın somut olarak ispatlanması gerekir; MASAK'ın idari kararına ilişkin zararlarda İdare Mahkemesi'nde tam yargı davası yolu değerlendirilir.

Dikkat: Sık Karşılaşılan Usul Hataları

Yanlış makama itiraz: MASAK blokesiyle savcılık blokesinin karıştırılması, itiraz dilekçesinin yanlış merciye sunulmasına ve süre kaybına yol açar.

Delilsiz itiraz dilekçesi: "Param temiz, suçla ilgim yok" şeklindeki soyut beyanlar, somut belge sunulmadığı için büyük oranda reddedilir.

7 günlük itiraz süresinin kaçırılması: CMK kapsamındaki el koyma kararlarına karşı tebliğden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmemesi, kararın kesinleşmesine yol açar.

Orantılılık itirazının ileri sürülmemesi: Düşük tutarlı bir işlem nedeniyle hesabın tamamına bloke konulmasına itiraz edilmemesi, gereksiz bir mağduriyete katlanılmasına neden olur.

Sonuç

Banka hesabına konulan bloke, kaynağına göre tamamen farklı hukuki rejimlere tabidir ve her rejimin kendine özgü süresi, itiraz mercii ve ispat yükü vardır. Özellikle CMK m.128/A ile birlikte adli askıya alma süreçleri daha da hızlanmış, usuli sürelerin takibi belirleyici hâle gelmiştir. Blokenin türünün doğru tespiti ve buna uygun, delillerle desteklenmiş bir itiraz stratejisi, sürecin kısa sürede ve lehte sonuçlanmasını sağlar.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar, tablolar ve örnek senaryo Küheylan Hukuk Bürosu tarafından 2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat esas alınarak genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Metin hukuki danışmanlık niteliği taşımaz; her somut olayın kendine özgü koşulları, blokenin türü ve dosyanın usuli aşamasına göre izlenecek yol değişebilir. MASAK ve savcılık blokelerinde yapılacak usul hataları veya süre kaçırılması telafisi güç mali hak kayıplarına yol açabileceğinden, sürecin bir avukat desteğiyle yürütülmesi tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

Yazar: Av. Mert Deniz Küheylan